

MÉTODOS DE LISTA POSITIVA E LISTA NEGATIVA EM ACORDOS DE COMÉRCIO DE SERVIÇOS:

Autor: Pedro Paulo Henrichs Neto

Instituição: IDP

Curso: Mestrado em Relações Internacionais

Disciplina: Negociações Internacionais: Tópicos Avançados - Serviços, Investimentos, Compras Públicas e Comércio Digital

Professor: Henrique Martins Sachetm

RESUMO

A liberalização do comércio de serviços tem se tornado uma dimensão cada vez mais central nas negociações comerciais internacionais. Dentre os instrumentos normativos utilizados para regular os compromissos assumidos pelos países, destacam-se os métodos de lista positiva e lista negativa. Este trabalho busca analisar criticamente os dois modelos, considerando suas implicações econômicas, políticas e regulatórias para países em desenvolvimento, com ênfase na realidade brasileira. Por meio de revisão bibliográfica e análise comparativa, argumenta-se que a lista positiva oferece maior proteção regulatória e soberania para países com instituições em processo de fortalecimento, como o Brasil. No entanto, explora-se também a viabilidade de uma abordagem híbrida, capaz de conciliar protecionismo estratégico com inserção em cadeias globais de valor.

Palavras-chave: Comércio internacional; Lista positiva; Lista negativa; Serviços; Regulação.

1. INTRODUÇÃO

A globalização econômica provocou mudanças estruturais no modo como os países se relacionam comercialmente. Se, no passado, o foco estava centrado nas trocas de bens, atualmente os serviços ocupam papel fundamental nas cadeias de valor, representando uma parcela significativa do Produto Interno Bruto (PIB) de diversas nações. Em resposta a essa mudança, os acordos de comércio passaram a incluir capítulos específicos sobre serviços, sendo necessário definir os moldes pelos quais se dará a liberalização do setor.

Dois métodos principais têm sido utilizados para registrar os compromissos assumidos pelos países nesses acordos: a **lista positiva** e a **lista negativa**. No modelo de lista positiva, os países comprometem-se apenas com os setores que listarem explicitamente. Já no modelo de lista negativa, considera-se que todos os setores estão liberalizados, exceto os excluídos por meio de reservas formais.

Neste trabalho, objetiva-se examinar os dois métodos à luz da realidade brasileira, destacando suas vantagens, desvantagens e implicações estratégicas. A questão central que guia a análise é: qual dos dois modelos atende melhor aos interesses regulatórios, econômicos e políticos do Brasil?

2. METODOLOGIA

A presente resenha crítica adota como metodologia a revisão bibliográfica de documentos oficiais da Organização Mundial do Comércio (OMC), publicações da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), relatórios do Banco Mundial e estudos comparativos sobre acordos internacionais como o GATS e o CPTPP. A partir dessas fontes, realiza-se uma análise crítica das características, benefícios e riscos associados a cada método de liberalização.

3. A LISTA POSITIVA

3.1 Características

A lista positiva é o método originalmente adotado pelo Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (GATS) da OMC. Nele, apenas os setores explicitamente indicados são objeto de compromissos de liberalização. Os demais permanecem sob controle nacional, sendo considerados automaticamente excluídos do escopo do acordo.

3.2 Vantagens

Entre as vantagens do método de lista positiva, destacam-se:

- **Soberania regulatória:** Os governos mantêm controle absoluto sobre os setores não listados, garantindo a continuidade de políticas públicas em áreas sensíveis como saúde, educação, saneamento e segurança pública.
- **Previsibilidade:** As partes têm clareza sobre quais serviços serão liberalizados, facilitando o planejamento estratégico das autoridades reguladoras e das empresas nacionais.
- **Flexibilidade para países em desenvolvimento:** Permite uma abertura gradual e seletiva, respeitando o estágio de desenvolvimento econômico e a capacidade regulatória local.

3.3 Desvantagens

Contudo, a lista positiva também apresenta limitações:

- **Abrangência restrita:** A não inclusão de determinados setores, muitas vezes por inércia ou falta de consenso interno, pode limitar o alcance econômico dos acordos.

- **Obsolescência normativa:** Diante da constante evolução dos serviços digitais, setores novos podem não ser contemplados no momento da assinatura do acordo, exigindo renegociações demoradas e politicamente custosas.
- **Assimetria nas relações comerciais:** Países que oferecem listas mais restritas podem enfrentar retaliações ou menor acesso a mercados em acordos bilaterais.

4. A LISTA NEGATIVA

4.1 Características

O modelo de lista negativa inverte a lógica da lista positiva. Nele, todos os serviços são considerados liberalizados à partida, com exceção daqueles que forem listados como reservas. Essa abordagem tem sido adotada em tratados mais recentes, como o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) e acordos da União Europeia com países latino-americanos.

4.2 Vantagens

O modelo de lista negativa oferece os seguintes benefícios:

- **Abrangência econômica ampla:** A liberalização de todos os setores não excluídos estimula fluxos de investimento e integração produtiva internacional.
- **Adaptabilidade tecnológica:** Novos serviços ou modalidades de prestação (como os serviços digitais baseados em nuvem) são automaticamente abrangidos, evitando a necessidade de renegociação.
- **Redução de incertezas para investidores:** A previsibilidade jurídica e a segurança contratual são ampliadas, o que pode atrair maior volume de capital estrangeiro.

4.3 Desvantagens

Todavia, o modelo traz riscos consideráveis, especialmente para países em desenvolvimento:

- **Vulnerabilidade regulatória:** A exigência de listar todas as reservas de antemão requer alta capacidade técnica e jurídica do Estado, o que pode ser inviável em administrações com limitações institucionais.
- **Risco de judicialização:** Medidas regulatórias não previstas nas reservas podem ser contestadas judicialmente por investidores estrangeiros, em especial em sistemas que adotam mecanismos de solução de controvérsias Estado-investidor.
- **Impacto em políticas públicas:** O modelo pode comprometer a autonomia dos países na implementação de políticas sociais e industriais, dado o receio de descumprimento de compromissos pactuados.

5. QUAL MODELO É MAIS ADEQUADO AO BRASIL?

5.1 Características da Economia Brasileira

O Brasil é uma economia diversificada, mas ainda marcada por desigualdades estruturais, fragilidades institucionais e forte dependência de setores estratégicos regulados pelo Estado. Serviços como saúde, educação, transporte público e serviços financeiros desempenham papel central tanto na política social quanto na estabilidade econômica.

5.2 Argumentos em Favor da Lista Positiva

Diante desse contexto, a lista positiva apresenta-se como o modelo mais alinhado com os interesses do Brasil:

- **Preservação da política pública:** A manutenção de programas como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) poderia ser comprometida caso a liberalização fosse generalizada e vinculante.
- **Capacidade técnica limitada:** A elaboração de reservas específicas em um modelo de lista negativa exigiria esforços coordenados de diversas agências reguladoras, o que, na prática, enfrenta desafios administrativos relevantes.
- **Experiências internacionais correlatas:** Países com perfil semelhante ao brasileiro, como Índia, Indonésia e África do Sul, continuam optando pela lista positiva, buscando preservar sua margem de manobra regulatória.

5.3 Consideração de uma Abordagem Híbrida

Entretanto, é possível explorar um modelo intermediário que combine os dois métodos. Para setores estratégicos e sensíveis, como saúde e educação, o Brasil pode adotar a lista positiva. Já para setores de rápido crescimento e alta demanda por investimentos, como comércio eletrônico, logística e tecnologia da informação, a lista negativa pode oferecer vantagens competitivas.

Essa abordagem exige clareza de prioridades nacionais e mecanismos de monitoramento contínuo, bem como cláusulas de revisão periódica nos acordos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção de um modelo de liberalização de serviços não deve ser apenas uma escolha técnica, mas uma decisão política com implicações profundas para o futuro do país. O modelo de lista positiva, embora mais restritivo em termos de liberalização, oferece maior proteção à soberania regulatória e às políticas públicas de inclusão.

Em um cenário de desigualdade social e desafios fiscais como o brasileiro, é fundamental preservar instrumentos de ação estatal que permitam a correção de falhas de mercado e a proteção de direitos fundamentais.

Ainda assim, a crescente pressão internacional por acordos mais ambiciosos demanda que o Brasil esteja preparado para negociar, de forma estratégica, eventuais

flexibilizações. Para isso, é essencial fortalecer as capacidades institucionais dos órgãos reguladores e construir um consenso nacional em torno dos setores prioritários para o desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

BANCO MUNDIAL. *Services Trade Reform: Making it Happen*. Washington, DC: World Bank, 2021.

OMC – Organização Mundial do Comércio. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*. Genebra: OMC, 2020.

UNCTAD – Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. *Trade in Services and Development Implications*. Nova York: Nações Unidas, 2019.

KESTENBAUM, R. *Positive vs Negative Listing Approaches in Trade in Services*. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development, 2018.

GONÇALVES, R.; SANTOS, L. *Acordos Comerciais e Regulação de Serviços: Desafios para o Brasil*. Revista de Economia Contemporânea, v. 23, n. 3, 2019.